



Алматы қаласы Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының көші-қон жүйелер бөлімінің Ережесі

1. Жалпы ережелер

1. Көші-қон жүйелер бөлімі (әрі қарай – бөлім) Алматы қаласы Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының (әрі қарай – Басқарма) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

2. Өз қызметінде бөлім Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстерін, Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Халықтың көші-қоны туралы», «Босқындар туралы», «Мемлекеттік қызмет туралы», «Құқықтық актілер туралы» заңдарын, 2023 жылғы 30 маусымдағы № 274 «Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға арналған квотаны белгілеу және оны облыстар, республикалық маңызы бар қалалар, астана арасында бөлу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұйрығын, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 280 «Шетелде тұратын этникалық қазақтар үшін «Ата жолы» картасын ұсыну қағидаларын бекіту туралы», 2023 жылғы 22 маусымдағы № 236 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары-Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің «Өз бетінше жұмысқа орналасуы үшін шетелдікке немесе азаматтығы жоқ адамға біліктілігінің сәйкестігі туралы анықтама беру немесе ұзарту қағидаларын, шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның өз бетінше жұмысқа орналасуы үшін басым салалардың (экономикалық қызмет түрлерінің) және олардағы сұранысқа ие кәсіптердің тізбесін бекіту туралы», Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 30 маусымдағы № 279 «Жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру және ұзарту, сондай-ақ корпоративішілік ауыстыруды жүзеге асыру қағидалары мен шарттарын бекіту туралы», Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2023 жылғы 29 маусымдағы № 259 және Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің м.а. 2023 жылғы 29

маусымдағы № 474 бірлескен бұйрығы «Комиссияның құны миллион айлық есептік көрсеткіштен асатын жобалары бар арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары болып табылатын заңды тұлғаларда, сондай-ақ көрсетілген арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары (не олардың мердігерлері) бас мердігер, мердігер, қосалқы мердігер немесе арнайы экономикалық аймақтардың аумағында құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау кезеңінде қызметтерді орындаушы ретінде және объект (объектілер) пайдалануға берілгеннен кейін бір жыл өткенге дейін тартатын ұйымдарда жұмыс істейтін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар санатының тізбесін және санын айқындау қағидаларын бекіту туралы», Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2013 жылғы 22 шілдедегі № 329-ө-м бұйрығы «Қандас мәртебесін беру немесе ұзарту қағидаларын бекіту туралы» бұйрықтарын, 2022 жылғы 7 сәуірдегі № 118 Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің «Босқын мәртебесін беру туралы өтінішхатты тіркеу мен қарау қағидаларын бекіту туралы» бұйрықтарын, 2024 жылғы 31 шілдедегі № 282 Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің «Жеке басын куәландыратын құжаттарда, сондай-ақ үміткерлердің ұлтын растайтын басқа да құжаттарда тиісті жазба болмаған жағдайда, қандас мәртебесін және жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға үміткер адамдардың ұлты қазақ екенін айқындау қағидаларын бекіту туралы» бұйрықтарын, 2010 жылғы 9 наурыздағы № 183 Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Босқын мәртебесін беру, ұзарту, одан айыру және оны тоқтату қағидаларын бекіту туралы» қаулысын, «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты Стратегиясымен, сондай-ақ Басқарма Ережесін, осы лауазымдық нұсқаулықты және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін басшылыққа алады.

3. Бөлімнің құрылымы, штат саны Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте Басқарманың штат кестесіне сәйкес бекітіледі.

4. Бөлім:

- 1) бөлім басшысы Д-О-3 – 1 бірлік.
- 2) бас мамандар Д-О-4 – 7 бірлік.

2. Бөлімнің негізгі міндеттері, құқықтары мен міндеттері

5. Міндет:

1) белгіленген мерзімде шетел жұмыс күшін тарту бойынша есепті бекітілген нысанға сәйкес статистикалық есептерді Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне, статистикалық органдарға береді.

2) «Жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру немесе ұзарту» мемлекеттік қызметін уақтылы және сапалы көрсету жөніндегі жұмысты қамтамасыз ету.

3) бөлімнің құзыретіне жататын сұрақтар бойынша Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілер мен басқа актілердің жобаларын әзірлеуге қатысу.

4) Алматы қаласы әкімдіктерінің аудандық аппараттарымен жүзеге асырылатын үй шаруашылығындағы жұмыстарды орындау үшін еңбекші көшіп келушілерді тарту қажеттілігін қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты үйлестіру

5) «босқын мәртебесін беру, ұзарту, одан айыру және оны тоқтату» функциясын уақтылы және сапалы көрсету жөніндегі жұмысты қамтамасыз ету.

6) босқын мәртебесін беру туралы қолдаухатты тіркеу және қарау жөніндегі жұмысты қамтамасыз ету.

7) халықтың көші-қоны саласындағы міндеттерді өзінің шегінде жүзеге асыру.

8) «Мемлекеттік қызметтер туралы» Заңға сәйкес, «Қандас мәртебесін беру немесе ұзарту» мемлекеттік қызметті уақытында және сапалы көрсету бойынша жұмыстарын қамтамасыз ету.

9) Қазақстан Республикасы азаматтарының Шақыруларын ресімдеу бойынша жұмыстарды жүзеге асыру.

10) жеке басын куәландыратын құжаттарда, сондай-ақ үміткерлердің ұлтын растайтын басқа да құжаттарда тиісті жазба болмаған жағдайда, қандас мәртебесін және жеңілдетілген тәртіппен (тіркеу тәртібімен) Қазақстан Республикасының азаматтығын алуға үміткер адамдардың ұлты қазақ екенін айқындау қызметтерін қамтамасыз ету.

11) «Өз бетінше жұмысқа орналасуы үшін шетелдікке немесе азаматтығы жоқ адамға біліктілігінің сәйкестігі туралы анықтама беру немесе ұзарту қағидаларын, шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның өз бетінше жұмысқа орналасуы үшін басым салалардың (экономикалық қызмет түрлерінің) және олардағы сұранысқа ие кәсіптердің тізбесін бекіту туралы мемлекеттік қызметін уақтылы және сапалы көрсету жөніндегі жұмысты қамтамасыз ету.

12) Комиссияның құны миллион айлық есептік көрсеткіштен асатын жобалары бар арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары болып табылатын заңды тұлғаларда, сондай-ақ көрсетілген арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары (не олардың мердігерлері) бас мердігер, мердігер, қосалқы мердігер немесе арнайы экономикалық аймақтардың аумағында құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау кезеңінде қызметтерді орындаушы ретінде және объект (объектілер) пайдалануға берілгеннен кейін бір жыл өткенге дейін тартатын ұйымдарда жұмыс істейтін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар санатының тізбесін және санын айқындау қағидаларына сәйкес жұмыстарына қатысу.

13) Мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынған базада мобильді қосымшалардың немесе платформалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ ведомстволық бағынысты ұйымдарға деректерді беру және осы саладағы жұмысты одан әрі үйлестіру.

14) шетелде тұратын этникалық қазақтар үшін «Ата жолы» картасын ұсыну қағидаларына сәйкес жұмысты үйлестіру.



6. Бөлімнің құқықтары мен міндеттері:

1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасына бақылауды жүзеге асырады;

2) Басқарманың бөлімдерінен және қала әкімдігінің құрылымдық бөлімшелерінен статистикалық және басқа да материалдарды сұрауға және алу;

3) бөлімнің құзыретіндегі мәселелерге жататын семинарларға, қалалық кеңестерге қатысу;

4) Басқарма басшысының бұйрықтары мен хаттамалық тапсырмаларын орындау;

5) бөлімге жүктелген міндеттерден туындайтын ұсыныстарды Басқарманың басшысына қарауға құрастыру мен ұсыну;

6) Қазақстан Республикасы заңдарында көзделген басқа да құқықтар мен міндеттер.

7) Қазақстан Республикасы заңдарымен көзделген басқа да құқықтар мен міндеттер.

7. Қызметтер:

1) шетел жұмыс күшін тартуға қатысты статистикалық мәліметтерді жүйелендіріп жинақтайды;

2) шетел жұмыс күшін тарту бойынша анықтамаларды, ақпараттарды, аналитикалық материалдарды басқарманың басшысына, Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне, қалалық әкімдігіне және басқа құзырлы органдарға дайындайды;

3) шетелдік жұмыс күшін тарту үшін рұқсат алуға ұсынылған құжаттарды қабылдайды және кеңес береді;

4) Алматы қаласына шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсат беру жұмысын ұйымдастырады;

5) бекітілген квотаның аясында шетелдік жұмыс күшін тартуға берілген рұқсат қағазды жұмыс берушіге жолдануын ұйымдастырады;

6) Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне жолдау үшін ақпарат жинауды ұйымдастыру және квотаның мөлшері бойынша жиынтық өтінімдерді қалыптастыру үшін алдағы жылға арналған жұмыс берушілердің өтінімдерін жинақтау;

7) шетел жұмыс күшін тартатын жұмыс берушілердің рұқсат алу кезіндегі қойылған шарттардың орындалуына мониторинг жасау;

8) электрондық нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің стандарттарын жетілдіру бойынша ұсыныс енгізуді құрастырады;

9) шетелдік жұмыс күшін тартуға берілген рұқсаттың кері қайтарылып алуы жұмыстарын ұйымдастырып олар туралы жұмыс берушілерге хабарлау;

10) шетел жұмыс күшін тартатын жұмыс берушілер және шетел мамандары бойынша мәліметтер базасын жүргізу;

11) шетелдік жұмыс күшін тарту мәселесі жөнінде мәліметтерді әзірлейді.

12) рұқсаттар беру, ұзарту және кері қайтарып алуға қатысты статистикалық мәліметтерді үйлестіреді;

13) Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне жолдау үшін ақпарат жинауды ұйымдастыру және квотаның



мөлшері бойынша жиынтық өтінімдерді қалыптастыру үшін алдағы жылға арналған өтінімдерін жинақтап ұсыныс жібереді;

14) босқын мәртебесін ұзартуға қолдаухат қабылдауды көрсетілген мерзім аяқталғанға дейін бір ай бұрын жүзеге асырады;

15) «босқын мәртебесін беру, ұзарту, айыру және тоқтату» бойынша тұрақты жұмыс істейтін комиссияның отырысын ұйымдастырады;

16) босқындардың деректерін «Қандас» ААЖ базасына енгізу;

17) босқын куәлігін беру;

18) босқын мәртебесін беру туралы өтініш хатты қабылдау;

19) Қазақстан Республикасында пана іздеген адамның куәлігін беру;

20) сауалнама жүргізу және пана іздеген адамды есепке алу карточкасын ресімдеу;

21) Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының есептері бойынша, сондай-ақ Бас прокуратураның Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі Комитетінің құқық қорғау және арнайы органдарының ақпарат алмасу жүйесінің есептері бойынша құжаттарды тексеруге жолдайды;

22) сұхбат жүргізу және сауалнама парағын ресімдеу;

23) есепке алу карточкасының көшірмесін қоса бере отырып, пана іздеген адамның құжаттары мен материалдарын қарауға ұлттық қауіпсіздік органдарына сұрау салу жіберіледі;

24) босқын мәртебесін беру, ұзарту, тоқтату және одан айыру рәсімдерін жүзеге асыру жөніндегі комиссия отырысында қарау үшін материалдар енгізу;

25) Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі туралы қызмет алушыларға толық және шынайы ақпаратты қолжетімді нысанда беру;

26) «Қандас мәртебесін беру немесе ұзарту» мемлекеттік қызмет Стандарттына сәйкес, этникалық қазақтардан қандас мәртебесін беруге немесе ұзартуға өтінішті қажетті құжаттарымен қоса қабылдайды;

27) ААЖ-ге «Қандас» деректер қорының талондарын қалыптастыру және жасауды қамтамасыз ету;

28) Қазақстан Республикасы Ішкі Істер министрлігінің «Көші-қон полициясы» (бұдан әрі-ҚР ІІМ) АЖ-сі арқылы этникалық қазақтардың және отбасы мүшелерінің ЖСН-рін генерация жасау үшін электронды сұрау салу;

29) ҚР ІІМ «Көші-қон полициясы» АЖ-мен ЖСН-ді қандас куәлігіне қалыптастыруды жүзеге асыру;

30) Қандас мәртебесін беру немесе ұзарту туралы шешім қабылдайды;

31) «Қандас мәртебесін беру немесе ұзарту» дәлелді бас тарту немесе беру шешімі және Қандас куәлігі- мемлекеттік қызметтің соңғы нәтижесін беру;

32) Қандастардың қажетті қосымша құжаттарымен қандастардың өңірлік квотасына енгізуге этникалық қазақтардың қажетті қосымша құжаттарымен өтініштерін қабылдау;

33) Халықтың көші-қоны сұрақтары бойынша басқа мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылды өзінің құзыреті шегінде жүзеге асыру;

34) Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелдерде тұратын этникалық қазақтардың арасынан туыстарын Қазақстан Республикасына

отбасын біріктіру мақсатында қоныстандыру үшін шақыруларын қарау және заңдастыру;

35) ережеге сәйкес, Қазақстан Республикасы азаматтарының шақыртуларын куәләндыру;

36) Қазақстан Республикасы Сыртқы істер Министрлігінің Консулдық қызметі Департаментімен заңдастырылған шақыртуларды Қазақстан Республикасы азаматтарына беру;

37) өтініштерді талдау және өтініш берушілер көтеретін жүйелі проблемаларды анықтау;

38) Қазақстаннан тыс жерлерде ҚР азаматтарын жұмысқа орналастыру жөніндегі мемлекетаралық бағдарламаларды әзірлеуге қатысу, сондай-ақ оларды іске асыру жөніндегі іс-шараларды үйлестіру;

39) мемлекеттік қызметтерді көрсету үшін Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынған базада мобильді қосымшалардың немесе платформалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету, сондай-ақ ведомстволық бағынысты ұйымдарға деректерді беру және осы саладағы жұмысты одан әрі үйлестіру;

40) шетелдіктерге немесе азаматтығы жоқ адамдарға өз бетінше жұмысқа орналасу үшін олардың біліктілігінің сәйкестігі туралы анықтамалар беру немесе ұзарту қағидаларына, сондай-ақ шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды өз бетінше жұмысқа орналастыру үшін экономиканың басым салаларының (экономикалық қызмет түрлерінің) және оларда талап етілетін кәсіптердің тізбесіне сәйкес жұмыстың орындалуын қамтамасыз етеді;

41) жеке басын куәләндыратын құжаттарда, сондай-ақ үміткерлердің ұлтын растайтын басқа да құжаттарда тиісті жазба болмаған жағдайда, оңайлатылған (тіркеу) тәртіппен қандас және Қазақстан Республикасының азаматтығы мәртебесін алуға үміткер адамдардың қазақ ұлтына тиесілігін айқындау қағидаларына сәйкес жұмыстың орындалуын қамтамасыз етеді;

42) құны бір миллион айлық есептік көрсеткіштен асатын жобалары бар арнайы экономикалық аймақтардың қатысушылары болып табылатын заңды тұлғаларда жұмыс істейтін шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың санаттары мен санының тізбесін айқындау жөніндегі комиссияның жұмысына, сондай-ақ осы қатысушылар (немесе олардың мердігерлері) бас мердігер, мердігер, қосалқы мердігер немесе қызмет көрсетуші, арнайы экономикалық аймақтар аумағында құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау кезеңінде және объектіні (объектілерді) пайдалануға бергеннен кейін бір жыл өткенге дейін;

43) шетелде тұратын этникалық қазақтар үшін «Ата жолы» картасын ұсыну қағидаларына сәйкес жұмысты үйлестіру;

44) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

3. Бөлімнің қызметін ұйымдастыру

8. Бөлім заңнамалық актілерге Қазақстан Республикасы Президентінің актілеріне, Қазақстан Республикасының басқа да нормативті құқықтық



актілеріне сәйкес негізгі міндеттер мен қызметтерді жүзеге асыру үшін қажетті өкілеттіктерге ие.

9. Бөлімді Қазақстан Республикасының заңнамасымен бекітілген тәртіпте Басқарма басшысымен қызметке тағайындылатын және босатылатын бөлім басшысы басқарады.

10. Бөлімнің басшысы бөлімнің қызметіне жалпы басшылық етеді және оның өзімен қызметтерді жүзеге асырылуына және бөлімге жүктелген міндеттердің орындалуына жеке жауапкершілікке ие.

11. Бөлім басшысының уақытша жоқтығы кезінде оның міндеттерін бөлім бас мамандарының бірі орындайды.

12. Бөлімнің құзыретіне жататын мәселелер бойынша басқа құрылымдық бөлімшілерге бөлімнің атынан жіберілетін құжаттарға бөлім басшымен, ал оның жоқтығы кезінде – оның орынбасарымен қол қойылады.

